

Type 2 - Model van akte van persoonlijke zekerheidsstelling

De ondergetekende ING België NV

enerzijds;

en de Belgische staat, vertegenwoordigd door de heer Chris DE CLERCK, departementshoofd Boekhouding, beheerder van de activa van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen (hierna 'de Administratie') in 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388, handelend als rekenplichtige van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen,

anderzijds,

werd het volgende overeengekomen:

De borg verklaart zich solidair borg te stellen tegenover en ten voordele van de Belgische Staat tot een maximumbedrag van (**Bedrag van de waarborg**), voor zekerheid en invordering van alles (**Uw contactgegevens**), hierna 'de belastingschuldige', of elke derde persoon voor wie hij/zij een persoonlijke borgtocht heeft gesteld of zou stellen, zelfs door een eenvoudige verbintenis op de douane- of accijnsaangifte of op het douane- of accijnsdocument, verschuldigd is of zou worden ten aanzien van de Administratie, wie er ook rekenplichtige zij, zowel voor de hoofdsommen en bijsummen als voor de desbetreffende kosten en bijkomende bedragen;

1° als douanerechten en heffingen van gelijke werking van toepassing bij de invoer en de uitvoer van goederen, landbouwheffingen en andere belastingen bij invoer en bij uitvoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen die op bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen van toepassing zijn, accijnzen, bijzondere accijnzen, met accijns gelijkgestelde belastingen, verpakkingsheffingen, belasting over de toegevoegde waarde, vergunningsrechten, retributies, nalatigheidsinteressen, kosten en om het even welke andere verschuldigde sommen, opeisbaar wegens een niet-wederoverlegging, niet-aanzuivering, laattijdige wederoverlegging of aanzuivering, niet-afschrijving, een tekort of een teveel, een verkeerde benaming, een onderschatting of elke andere overtreding of onregelmatigheid, met betrekking tot een aangifte, een document, een waarborgbewijs of een rekening, opgemaakt voor goederen dewelke zich, op om het even welke wijze, onder douane- of accijnsverband bevinden inzonderheid bij invoer via land, lucht, zee, rivieren en kanalen, bij voorlopige opslag, bij inverbruikstelling, bij het in het vrije verkeer brengen, bij doorvoer, bij tijdelijke of voorlopige vrijstelling, bij verzending op entrepot of ruimte voor tijdelijke opslag, bij opslag in entrepot, bij uitvoer met accijnsafschrijving;

2° als douanerechten en heffingen van gelijke werking en landbouwheffingen en andere belastingen bij invoer en bij uitvoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen die op bepaalde

door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen van toepassing zijn, accijnzen, bijzondere accijnzen, belasting over de toegevoegde waarde, retributies, nalatigheidsinteressen en zekerheidsstellingen, verschuldigd op ingevoerde goederen, als rechten voor gezondheidsonderzoek, verblijfstaksen en magazijnrechten en als kosten en om het even welke andere verschuldigde sommen waarvoor de Administratie uitstel van betaling verleent ingevolge de wetgeving van de Europese Unie en de desbetreffende wetten, besluiten en instructies.

De borgtocht kan slechts als werkelijk vrijgemaakt worden beschouwd wanneer de rekenplichtige van de Administratie het bericht van creditering van zijn rekening en van betaling van de eventueel verschuldigde nalatigheidsinteressen heeft ontvangen.

3° als douanerechten en heffingen van gelijke werking en landbouwheffingen en andere belastingen bij invoer en bij uitvoer die zijn vastgesteld in het kader van het gemeenschappelijk landbouwbeleid of in het kader van specifieke regelingen die op bepaalde door verwerking van landbouwproducten verkregen goederen van toepassing zijn, accijnzen, bijzondere accijnzen, met accijns gelijkgestelde belastingen, verpakkingsheffingen, belasting over de toegevoegde waarde, belastingen en kosten wegens bewaking, nalatigheidsinteressen, kosten en om het even welke andere verschuldigde sommen, opeisbaar wegens de uitoefening van zijn beroep en binnen de door de wetgeving van de Europese Unie en de desbetreffende wetten, besluiten en instructies verleende termijnen, op elk goed dat het voorwerp vormt van een op zijn naam opgemaakte aangifte, document, waarborgbewijs, magazijn-, krediet- of entrepotrekening.

De borg verbindt zich ertoe om het bedrag van de belastingen en verschuldigde sommen zoals dit werd vastgesteld ten aanzien van de belastingschuldige, te aanvaarden.

Alle verschuldigde sommen die door deze akte worden gewaarborgd, zijn die welke voortvloeien uit de wetgeving van de Europese Unie en de wetten, besluiten en instructies die nu van kracht zijn of naderhand worden ingevoerd.

In zijn hoedanigheid van borg en onder de uitdrukkelijke afstand van het recht van uitwinning en van schuldsplitsing en van alles wat de geldigheid van deze akte zou kunnen aantasten, daaronder begrepen het beroep op artikel 2037 van het Burgerlijk Wetboek, dat hij verklaart goed te kennen, verbindt de borg zich tot betaling van de hogervermelde sommen welke de belastingschuldige verschuldigd is of zou worden, en dit op het eerste verzoek van de Administratie, vertegenwoordigd door haar rekenplichtige, zonder dat het nodig is andere voorafgaande formaliteiten te vervullen.

Kortom, de borg neemt alle verplichtingen van de belastingschuldige op zich.

Deze akte van zekerheidsstelling kan door de borg worden opgezegd, hetzij per aangetekende brief gericht aan de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen - Departement Boekhouding - Dienst Uitgaven en Borgtochten, te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388, hetzij per brief voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening die per e-mail naar datzelfde departement wordt gestuurd (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

De Administratie kan deze akte van zekerheidsstelling intrekken per aangetekende brief gericht aan de borg of door middel van een document dat voorzien is van een gekwalificeerde elektronische handtekening en per e-mail naar de borg wordt gestuurd.

De opzegging van deze akte van zekerheidsstelling door de borg of de intrekking van deze akte van zekerheidsstelling door de Administratie gaat van kracht op de zestiende dag na de datum van kennisgeving van de opzegging/intrekking.

Evenzo behoudt de zekerheidsstelling, in geval van ontbinding van de borgtocht, haar uitwerking gedurende dertig dagen volgend op de dag waarop de vereffenaars van die vennootschap of haar rechthebbenden de ontbinding hebben betekend aan de Administratie, hetzij per aangetekende brief, hetzij per brief voorzien van een gekwalificeerde elektronische handtekening die per e-mail naar de Dienst Borgtochten van het Departement Boekhouding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen wordt gestuurd (da.accounting.guarantees@minfin.fed.be).

De borg blijft wel te verstaan verantwoordelijk voor de gevolgen van alle verrichtingen en vaststellingen die vóór het verstrijken van genoemde termijnen hebben plaatsgevonden, d.w.z. hij/zij blijft aansprakelijk voor de betaling van de schuld die ontstaan is in verband met goederen geplaatst onder een douaneregeling of tijdelijke opslag waarbij de aangegeven goederen onder dekking van deze zekerheidsstelling onder de douaneregeling of onder tijdelijke opslag zijn geplaatst vóór de datum waarop een intrekking of opzegging van de akte van zekerheidsstelling van kracht is gegaan, ook als de betaling pas later wordt geëist.

Indien de borg een storting verricht in het kader van deze verbintenis, zal het bedrag van die storting alleen van het in deze verbintenis vermelde maximumbedrag worden afgetrokken indien, binnen een termijn van 30 dagen te rekenen vanaf die storting, de borg er de Administratie schriftelijk en uitdrukkelijk van op de hoogte brengt dat hij wenst dat de gedane storting afgetrokken wordt van het door hem gewaarborgde maximumbedrag en dat hij bijgevolg in de toekomst, in het kader van deze verbintenis, nog maar kan worden aangesproken om een bedrag te storten dat overeenkomt met het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, verminderd met het bedrag van de gedane storting.

Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving vanwege de borg binnen hogervermelde termijn wordt de borg geacht stilzwijgend te hebben aanvaard dat hij later nog kan worden aangesproken om, op basis van deze verbintenis, een bedrag te betalen dat gelijk is aan het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, zonder dat dit bedrag wordt verminderd met de tussentijdse storting.

Bij gebrek aan dergelijke kennisgeving vanwege de borg binnen hogervermelde termijn wordt de borg geacht stilzwijgend te hebben aanvaard dat hij later nog kan worden aangesproken om, op basis van deze verbintenis, een bedrag te betalen dat gelijk is aan het nominale maximumbedrag van de zekerheidsstelling zoals vermeld in deze verbintenis, zonder dat dit bedrag wordt verminderd met de tussentijdse storting.

De Administratie, handelend zoals hierboven beschreven, verklaart deze zekerheidsstelling te aanvaarden overeenkomstig artikel 286 van de algemene wet inzake douane en accijnzen, onverminderd de uitoefening van alle andere rechten en vorderingen.

Voor de uitvoering van voorliggende overeenkomst kiest de borg woonplaats op het adres van zijn zetel te 1000 Brussel, Marnixlaan, 24 en kiest de Administratie woonplaats op het Departement Boekhouding van de Algemene Administratie van de Douane en Accijnzen te 1030 Brussel, Koning Albert II-laan 33, North Galaxy, bus 388.

De kosten van deze akte zijn ten laste van de borg .

DRAFT